主題精選：騎樓 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 騎樓用地之地價稅課徵
發布日期: 2022-12-06
內文
所謂騎樓，有法定騎樓與自設騎樓之分；依建築技術規則建築設計施工編第57條規定「經指定
在道路兩旁留設之騎樓……」依相關訂定之標準設置者稱為法定騎樓；反之，建築法規並未強
制設置，由起造人自行視需要而設置者，稱為私設騎樓。惟現行法規對於騎樓並無明確定義。
依大辭典之定義，騎樓，「係指建築物地面層外牆至道路境界線之空間，且上方有樓層覆蓋
者。」（註1）
根據土地稅減免規則第10條規定，供公共通行之騎樓走廊地，無建築改良物者，應免徵地價
稅，有建築改良物者，依左列規定減徵地價稅。
• 一、地上有建築改良物一層者，減徵二分之一。 二、地上有建築改良物二層者，減徵三分之
一。 三、地上有建築改良物三層者，減徵四分之一。 四、地上有建築改良物四層以上者，減
徵五分之一。
假設甲為一公寓大廈的8樓所有權人，總樓層為10層，甲的土地持分為1/10，而該公寓大廈設
有騎樓（面積為50平方公尺）並供公共通行，並登記為各區分所有權人共有，試問甲就該騎
樓用地之地價稅減徵為何？
答：
1. 只要這棟樓房的任何一位土地所有權人向稅捐處申請減免，整棟基地皆可減徵該騎樓用地
之地價稅。
2. 整棟公寓大廈之騎樓用地減徵＝50平方公尺*1/5（減徵比例）＝10平方公尺
3. 甲所持有騎樓用地減徵＝10平方公尺*1/10（持分比例）＝1平方公尺
因此，甲可減徵1平方公尺的地價稅。

註1：資料來源：林旺根／談騎樓之登記問題，
2022，政大不動產研究中心
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下